



Nr. 557 Ministerbesprechung vom 17. November 1931, 12 Uhr

R 43 I/1453, Bl. 264–268

Anwesend: Brüning, Dietrich, Warmbold, Joël, Schätzel, Schiele, Schlange; RSparkom. Saemisch; StS Geib, Gutbrod, Pünder, Meissner (P. 1–2), v. Bülow, Schäffer (P. 1), Trendelenburg; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Reichardt, Köpke (P. 3), Ritter, Gaus (P. 3), Schwerin v. Krosigk, Zarden (P. 1); MinR Paasche (P. 1), Berger (P. 3), Bernard, Ronde (P. 3), Jonas (P. 1–2), Wagner (P. 1–2); LegR Valette (P. 3); ORegR Heinrich (P. 1–2); RbkPräs. Luther, RbkDir. Knaack (P. 1–2); Protokoll: RegR Krebs (P. 1–2), MinR Vogels (P. 3).

Beginn: 12:00

[Tagesordnung]

1. Devisenfragen.
2. Osthilfemaßnahmen.
3. Reparationsproblem.

1. Devisenfragen.

a) Exportregelung.

Ministerialdirektor Reichardt legte den Entwurf einer 8. Verordnung zur Durchführung der Verordnung des Reichspräsidenten über die Devisenbewirtschaftung vom 1.8.1931 vor und erläuterte den Inhalt, der den Ausfuhrhandel aus Deutschland genauer regeln soll¹.

Die Verordnung fand einstimmige Annahme².

b) Verordnung zur Abänderung der Devisenbewirtschaftung und zur beschleunigten Aburteilung von Devisenvergehen.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg faßte das Ergebnis der Beratungen vom Vorabend zusammen, nach dem zur Erhöhung der Devisenbestände der Reichsbank die Devisen-Bewirtschaftungsbestimmungen verschärft und neue Möglichkeiten zur schärferen Verfolgung der Devisenvergehen geschaffen werden müßten³. Er stellte fest, daß der den Teilnehmern der Sitzung vorliegende Entwurf (Anlage 2) diesem Ergebnis gerecht werde⁴.

Reichsbankdirektor Knaack erklärte, es dürfte nicht nur eine stärkere Drosselung der Devisenzuteilung erfolgen. Es müßten auch die Verfügungen über vorhandene Devisen erschwert werden sowie Markzahlungen an das Ausland.

¹ Der Entw. befindet sich in R 43 I/2447, Bl. 58–62.

² 8. Vo. zur Durchführung der Vo. des RPräs. über die Devisenbewirtschaftung vom 1.8.31, vom 17.11.31 in RGBl. I, S. 682.

³ Dazu Dok. Nr. 55, P. 3.

⁴ Der Entw. befindet sich in R 43 I/1453, Bl. 274–276.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg stellte fest, daß der vorgelegte Entwurf Maßnahmen nach all diesen Richtungen enthalte.

Der *Reichsminister der Justiz* erläuterte die strafrechtlichen Bestimmungen des Entwurfs⁵.

Der Entwurf fand sodann einstimmige Annahme⁶.

2. Osthilfemaßnahmen.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, gegen die Vorlage des Reichskommissars für die Osthilfe seit der Beratung am Vorabend neue, und zwar sehr erhebliche Bedenken bekommen zu haben, nachdem er Gelegenheit gehabt habe, den Entwurf zu lesen. Die Vorlage sei am Tage vorher erst verteilt worden, so daß er bis zur Sitzung nicht die Zeit gehabt habe, sie durchzulesen⁷. Seine Bedenken bezögen sich besonders auf die Bestimmungen wegen der Kapitalherabsetzung (§ 18)⁸. Die Maßnahmen des Vorschlages gingen zu weit. Es seien Gewaltmaßnahmen, namentlich für die 2. Hypotheken. Er erklärte, die neuen Bedenken hätten ihn derart beunruhigt, daß er sie vormittags in der Frühe sogleich telephonisch Herrn Staatssekretär Pünder für den Herrn Reichskanzler mitgeteilt habe (Der Vermerk über dieses Gespräch [...] liegt als Anlage 3 der Niederschrift bei)⁹.

Reichsminister Schlange erklärte, auch sein Bestreben gehe dahin, Kapitalherabsetzungen möglichst zu vermeiden.

Der *Reichsbankpräsident* schloß sich den Bedenken des Reichsministers der Finanzen bezüglich der zweiten Hypotheken an. Diese würden nach dem vorgeschlagenen Sicherungsverfahren fast stets ausfallen. Ohne Sicherungsverfahren würden die 2. Hypothekargläubiger sicherlich vielfach den Betrieb gern erwerben. Die Hypotheken seien ja häufig aus Gefälligkeit gegeben.

Der *Reichsminister der Justiz* trat diesen Bedenken entgegen und wies darauf hin, daß auch die Aufwertungsregelung seinerzeit Verluste mit sich gebracht habe. Auch die Aktionäre erlitten zur Zeit Verluste.

Der *Reichsminister der Finanzen* stellte fest, er sei einverstanden mit den Stillhaltemaßnahmen der Vorlage; er sei auch einverstanden mit der vorgesehenen Zinsabwertung. Er könne sich dagegen nicht einverstanden erklären mit der Kapitalherabsetzung. Nach der Vorlage sei es den Gläubigern

⁵ Der Entw. drohte Ordnungsstrafen bis zu einer Höhe von 300 000 RM an. Zur Aburteilung konnten Schnellgerichte eingesetzt werden (R 43 I/2447, Bl. 275).

⁶ NotVo zur Abänderung der Vo. über die Devisenbewirtschaftung vom 1.8.31 und über die beschleunigte Aburteilung von Zuwiderhandlungen gegen diese Vo. durch Schnellgerichte vom 17.11.31, RGBl. I, S. 679.

⁷ Siehe Dok. Nr. 555, P. 1.

⁸ Vgl. Dok. Nr. 555, Anm. 1 und Anm. 3.

⁹ Der Vermerk von StS Pünder vom 17.11.31 hatte folgenden Wortlaut: „Herr Minister Dietrich rief mich soeben in Fragen des in der vergangenen Nacht vom Kabinett verabschiedeten neuen Osthilfegesetzes an. Er habe eigentlich die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ihm hinterher wegen der Gesamttendenz des Gesetzes noch größte Bedenken gekommen wären. Er hätte zwar in der gestrigen Abendsitzung ja erreicht, daß die zwei schlimmsten Giftzähne dem Entwurf herausgezogen seien. Wegen der Gesamttendenz des Gesetzes habe er sich aber zurückgehalten. Er hätte dies getan, weil er die Auffassung gehabt hätte, daß der Herr Reichskanzler aufgrund vorangegangener Besprechungen mit dem Herrn Reichspräsidenten sich wegen dieser Gesamttendenz schon völlig festgelegt hätte, und daß auch wohl entsprechende Verabredungen mit Herrn Reichsminister Schlange bei den Verhandlungen über seine Berufung vorangegangen seien. Herr Minister Dietrich wollte nun gern von mir hören, ob tatsächlich der Herr Reichskanzler schon feste Verabredungen mit dem Herrn Reichspräsidenten über die Art der neuen Osthilfe getroffen hätte und ob nicht doch hinsichtlich der grundsätzlichen Fragen noch einiges geändert werden könnte. Die Blankounterschrift unter die Notverordnung habe er in der vergangenen Nacht abgelehnt, da er naturgemäß zunächst einmal den gesamten Text durchlesen müsse.

Hierbei erklärte ich, daß dieses Verlangen selbstverständlich sei, und daß auch der Herr Reichskanzler noch heute morgen mit mir im gleichen Sinne gesprochen hätte. Der endgültige Text liege ihm übrigens in diesem Augenblick bereits vor.

Herr Minister Dietrich sagte dann noch, wenn die Reichsregierung solcher Art Dinge noch manche mache, würden wohl die Tage dieses Kabinetts bald gezählt sein, denn es sei eine sehr bedenkliche Geschichte, wenn in einem so riesigen Landesteil und in so großer allgemeiner Ausdehnung die Hälfte aller Schulden gestrichen würden, worauf die Sache doch in der Praxis hinauskäme. Er fürchte morgen einen Skandal ohnegleichen in dem größten Teil der deutschen Presse. Jedenfalls würde er es sehr begrüßen, wenn über diese Dinge in der heutigen Kabinettsitzung nochmals ein ruhiges Wort gesprochen werden könnte, da bekanntermaßen solche hetzerische Nacharbeit nie etwas taue“ (Nachl. Pünder Nr. 113, Bl. 2).

nicht einmal möglich¹⁰, falls der Besitzer später einmal wieder emporkomme, dann auch nur teilweise wieder zu dem verlorenen Gelde zu kommen. Er befürchte auch Berufungen der Industrie bezüglich der Industrieobligationen sowie der Landwirte westlich der Elbe.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* schloß sich diesem Standpunkt des Reichsministers der Finanzen an. Er meinte, das kapitalistische System werde durch die Vorlage schwer erschüttert werden.

Der *Reichsbankpräsident* erklärte gegenüber den letzten Ausführungen des Reichsjustizministers, der zur Rechtfertigung der Vorlage angezogener Vergleich mit der Inflation und den heutigen Verlusten der Aktienbesitzer treffe vorliegend nicht zu. Solche Gesichtspunkte sprächen im Gegenteil für die Bedenken des Reichsfinanzministers. Von einer Inflation könne heute keine Rede sein. Die gleichen Sparer, die in der Inflationszeit ihr Geld verloren hätten, würden ihre Ersparnisse zum zweiten Male verlieren. Was die Verluste an Aktien angehe, so seien die Aktionäre ja gerade die Besitzer. Es verlören dabei also nicht die Gläubiger.

Der *Reichsjustizminister* erklärte, Bedenken gegen die Forderung des Reichsministers der Finanzen zu haben, für die zweiten Hypotheken mehr Rechte zu begründen. Den Gedanken, etwa die ersten und zweiten Hypotheken gleichmäßig herabzusetzen, halte er nicht für vertretbar. Für die ausfallenden zweiten Hypotheken könnten Grundschulden geschaffen werden, die unverzinslich seien und nur für den Fall der Besserung Bedeutung haben könnten. Ein solcher Plan sei mit dem Reichskommissar für die Osthilfe erörtert worden. Dieser fürchte indes, daß dann den Besitzern die Möglichkeit genommen werde, künftighin weitere Kredite aufzunehmen.

Reichsminister Schlange erklärte, die Sorge um die zweiten Hypotheken sei gegenstandslos. Wenn die Verordnung nicht gemacht werde, würden in wenigen Wochen die Zwangsversteigerungen so ungeheuer anwachsen, daß die zweiten Hypotheken sowieso ausfallen würden.

Der *Reichskanzler* schlug vor, bei einer Änderung des § 8 zu unterscheiden, ob der in Frage kommende Betrieb unter zu hoher Kapitallast oder unter zu hohen Zinssätzen leide.

Reichsminister Schlange meinte demgegenüber, daß es Fälle gäbe, in denen auch die Kapitalsumme der Hypothek zu 50% durch Zinsen und Provisionen entstanden sei.

Der *Reichskanzler* erklärte, es müßten Milderungen in den Entwurf hineingearbeitet werden. In der bisherigen Fassung wirke er konfiskatorisch. Die Sanierung der Landwirtschaft nach den Freiheitskriegen habe seinerzeit Eigentümer und Gläubiger gleichmäßig getroffen. Der vorliegende Entwurf scheine ihm einseitig für die Eigentümer einzutreten.

Der *Reichsbankpräsident* stellte fest, bezüglich der Erntesicherung sei er unbedingt für den Standpunkt des Reichsministers Schlange. Die notwendigen Maßnahmen dazu könnten aber getrennt werden von den weitergehenden Entschuldungsmaßnahmen.

Der *Reichskanzler* bat schließlich die beteiligten Ressorts, den geäußerten Bedenken durch weitere Änderungen des Entwurfs Rechnung zu tragen. Die Beratung solle dann nachmittags fortgesetzt werden¹¹.

3. Reparationsproblem.

Ministerialdirektor Köpke berichtete anhand des Telegramms aus Paris vom 16. November 1931 [...] über die Abänderungsvorschläge der Franzosen zum Entwurf des deutschen Memorandums¹² und schlug aufgrund der vom reparationspolitischen Ausschuß geführten Vorerörterungen zur Sache folgendes vor.

– 1)

¹⁰ Vgl. den § 18 des NotVoEntw. in Dok. Nr. 555, Anm. 3.

¹¹ Siehe Dok. Nr. 558.

¹² In diesem Telegramm hatte v. Hoesch über die Änderungswünsche von FM Flandin berichtet (R 43 I/331, Bl. 110–113).

Aufgrund der Abänderungswünsche der Franzosen zum Absatz 2 des Memorandums sollen die letzten Zeilen dieses Absatzes gestrichen werden, so daß der letzte Satz des zweiten Absatzes nunmehr lautet: „Die deutsche Regierung hat sich deshalb entschlossen, die notwendigen Schlußfolgerungen aus dieser Sache zu ziehen“¹³.

– 2)

Aufgrund der Bedenken der Franzosen gegen die Worte „foncièrement changé“ im 7. Absatz des Memorandums soll der in Frage kommende Satz wie folgt gefaßt werden: „Seit der Aufstellung des Neuen Planes sind Wirtschaft und Finanzen in der Welt, insbesondere in Deutschland, durch eine Krise ohnegleichen in ihren Grundlagen getroffen worden“¹⁴.

Es wurde hervorgehoben, daß es auf diesen Satz juristisch nicht ausschlaggebend ankomme, daß der tragende Satz vielmehr der vorhergehende sei, in dem die Deutsche Regierung zum Ausdruck bringt, daß die Erklärung des Young-Planes der gegenwärtigen Lage nicht gerecht wird. Der angefochtene Satz stellt nur die Begründung der vorhergehenden unbeanstandet gebliebenen Erklärung dar.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß er mit dem Vorschlage zu 1) einverstanden sei. Zu 2) erklärte er, daß die vorgeschlagene neue Fassung nicht genügend klar erkennen lasse, daß die Verhältnisse in Deutschland eine *dauernde* Verschlechterung erfahren haben. Er ersuchte daher in erster Linie, den Versuch zu machen, einen Satz durchzusetzen, in dem es heißt, daß Wirtschaft und Finanzen in der Welt aufs Tiefste erschüttert, und daß die Verhältnisse in Deutschland in ihren dauernden Grundlagen getroffen sind. Erst wenn diese Fassung nicht zu erreichen sein sollte, soll die vorstehend unter 2) vorgeschlagene Fassung angeboten werden.

Mit diesen Vorschlägen des Reichskanzlers *erklärte* sich das Reichskabinett einverstanden¹⁵.

¹³ Vgl. die Anlage zu Dok. Nr. 548.

¹⁴ Vgl. Dok. Nr. 548, Anm. 25.

¹⁵ Zur weiteren Behandlung dieser Frage siehe Dok. Nr. 560, P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 557 Ministerbesprechung vom 17. November 1931, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1974–1978 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D557>